

א) לקמן נא', ב) לקמן נג', ג) לעיל יח', ד) לקמן נז', ה) שם, ו) לעיל יג, עדויות פי"ד מ"ח [לעיל ט.], ז) [לעיל יג: יד.], ח) [לעיל טו.], ט) דשמיחא,

#### הגהות הב"ח

א) גמ' דהיא לה אחות אשה: ב) תוב' ד"ה שמואל וכו' נפטרו זרות אלא שמואל כ"ל וזמית אחיות נמחק:

#### מוסף רש"י

חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה. נפלו לפניו שתי יבמות ונתן גט לאחת מהן ואחר כך חלץ לה לא נפטרה זרמה, משום דקלישא זיקתה ולא חלימת חליצה לאפקועי זיקה חלימתא דזרמה (דקטן נא.). חלץ לבעלת הגט נפטרה צרה. דמיון דבעי גט למאמרו לא הוה חליצה המאמר לא נפטרה צרה. דמיון דבעי גט למאמרו לא הוה חליצה וזיקה מעלייתא לאפוקי זיקה דחברתא (דקטן נג.). אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו. ראוין חלץ לאלה ורחל נשאה לגביי ולה זרה ומת הנכרי, אסורה הלא נלחצין וטעמא מפרש בגמרא (דקטן יח.). מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו. ולא אמרינן זרה כחלוצה ואסור בקרובותיה (שם). בית שמאי מתירין הצרות לאחין. מתירס זרת ערוה להתיבס לאחיו, דלית להו הך דרשה דלזכור (דער"ל יג.). בואו ונתקן להם לצרות. הערות (דער"ל יג.) שיהיו חולצות. וישאלו לשוק כשכר לדברי הכל (דער"ל יח.).

**חלץ לאחיות.** שתי אחיות שנפלו לפניו משני אחים וכל אחת זרמה עמה וחלץ לאחיות לא נפטרו זרותיהן הואיל ואי בעי לייבומי לא מצי אלא יחלוצן לזרות ויפטרו אחיות. ואע"ג דזרות נמי אי הוה בעי לא הוה מייבס מיהו קל איסורס משל אחיות הלכך אף חליצתם משזכות משל אחיות והכי מפרש לקמן: **היכא דקיימא חליצה דשמעון חליצה כשרה.**

לחלוצן לשניה שהוא לא חלץ לראשונה: **חלץ לה ראוין חליצה פסולה.** בתמיה. ראוין שחלץ לראשונה והוא הך אחות חלוצתו ולא חליצה מעליא היא כדשמעון דזיקה גרדמתא היא: **אחמנעיה.** כלומר השלישית לאחר שחלץ שמעון לשניה שהיא על שניהן אחות חלוצה ושניהן שוין זה וקסבר חליצה פסולה אין זריכה לחזור על כל האחין: **כיון דרובה גביס.** שהחלץ לשלישית חלץ לז': **למיפטר זרה.** כדקאמרי' לא נפטרו זרות: **אבל מיפטר א נפשה פטרה.** בחליצה דכל דהו הלכך אחד חולץ לג' היכא דליכא זרות כדהיינו: **לנעלה הגט.** ז', יבמות מאח אחד ונתן יבס גט לאחת מהן שזב אין חליצתה הוגנת כל כך דקלישא זיקתה ולא חלץ לה לא נפטרה זרה: **חלץ לנעלה מאמר.**

עשה מאמר בלחמ מנשי אחיו המת ואח"כ חלץ לה לא נפטרה זרה שחליצה זו אינה פוטרת לגמרי שעדיין זריכה גט למאמרו כדתנן בפרק ר"ג (לקמן דף ט.) עשה מאמר וחלץ זריכה הימנו גט. ואע"ג דיהיב לה גט אחר דחלץ לה הוה דמהניא אבל זרמה זריכה חליצה אבל חלץ לזרה נפטרה בעלת מאמר מחליצה ואינה זריכה אלא גט למאמרו: **דהויה אחוס אשה צויקה.** ואי הוה בעי לייבומי לא מצי ולהכי גריעה חליצתה: **לזרות נמי.** הוה זרת אחות וזוקה היא ואסירא לייבומי דזרה בתקום ערוה קיימא: **ופאמר שמואל כו'. כפ"ב: אי הכי.** דאין זיקה חלץ לאחיות שחליצה הוגנת היא: **בשלמא זרה דרחל.** דחלצה באחרונה לא תפטר דחליצה דרחל גרועה הואי דאי בעי לייבומי לא מצי דאחות חלוצתו היא: **אלא זרה דלאה סיפטר.** דחליצת לאה כשרה היא דאי הוה בעי מצי לייבומי: **זרות דעלמא.** כלומר כל היכא דמיתרמי כה"ג לא נפטרו זרות של אחרונה: **אי הכי.** דזרות דקאמר שמואל בזרה דרחל שחלצה באחרונה קאמר: **חלץ לזרות נפטרו אחיות.** בתמיה. דכי חלץ לזרת אחות החלוצה נפטרה אחות החלוצה: **אזרה דרחל מי מיפטר.** אחליצה דזרה מי מיפטר רחל: **והא סנן.** כהחולץ: **אסור אדם בזרת קרובס חלוצתו.** ואפילו לא היתה זרמה מאחיו אלא מנכרי וטעמא התם מפרש. והכא נמי אי הוה בעי לייבומי לא מצי: **הסחיל באחיות.** שחלץ ללאה לא יגמור בזרות לא פטרה חליצת זרה דרחל את רחל: **דסנן אסור אדם כו'.** וכ"ש דלא יגמור באחיות דחליצת רחל לא מיפטר רחל זרה דלאו חליצה מעלייתא היא דאחות חלוצתו היא אלא שמהין זריכות חליצה: **הסחיל בזרות.** שחלץ לזרת לאה: **יגמור אף באחיות.** אם רצה לחלוצן לרחל נפטרה זרמה ואע"ג דרחל קרובת לאה שהיא זרת חלוצתו לא גריע כהכי דתנן מותר אדם בקרובת זרת חלוצתו וה"ג כיון דאין זיקה אי הוה בעי לייבומי לרחל מייבס וכל שכן גמר בזרת רחל ולא ברחל י' דשכיחא מילתא טפי: **לעולם.** כדאמר שמואל ברישא חלץ לאחיות לא נפטרו זרות משום דיש זיקה וחליצת האחיות גרועה ואפילו זרת לאה לא מיפטר רחל לזרות נפטרו אחיות דחליצתן משזכות משל אחיות. ודקשיא לך הויה זרת אחות אשה צויקה והויה כי אחות וזוקה גופה לא היא משום דלא אלימא **הזרות לאחין.** ואפילו זרת אחות אשה שרי לייבומי וכ"ש זרת אחות וזוקה: **אי הכי.** אמאי תני חלץ יבומי נמי תתיבס הזרה: **בעלת**

## ארבעה אחין פרק שלישי יבמות

**מאי** אחד חולץ לכולן דקאמר **אאמצעית.** תימיה דלקמן מסקינן דשמואל התחיל ולא התחיל קאמר והתחיל באחיות לא יגמור זרות ולא מיפטר רחל בחליצת זרמה וכ"ש היכא דשניהן שוין דבעינן חליצה מתרווייהו דלהאי שניא לא מפלגינן בין מיפטר נפשה למיפטר זרה ואר"י דההוא דמפרש לקמן

א"חלץ לאחיות לא נפטרו צרות היכא דקיימא חליצה דשמעון חליצה כשרה חליץ לה ראובן חליצה פסולה מאי אחד חולץ לכולן נמי דקאמר אאמצעית והא כולן קאמר כיון דרובה גביה קרי ליה כולן ואיבעית אימא כי קאמר שמואל חליצה מעליא בעינן יה"מ למיפטר צרתה אבל מפטרא נפשה פטרה גופא אמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות <sup>א</sup> חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת הגט <sup>ב</sup> חלץ לבעלת המאמר לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת מאמר מאי שנא לאחיות דלא נפטרו צרות דהויה <sup>ג</sup> לו אחות אשה בויקה חלץ לצרות נמי לא ליפטרו אחיות דהויה לחו צרות אחות אשה בויקה קסבר שמואל אין זיקה <sup>ד</sup> והא אמר שמואל יש זיקה לדברי האומר אין זיקה קאמר אי הכי חלץ לאחיות אמאי לא נפטרו צרות בשלמא צרה דרחל לא תיפטר דכיון דחלץ לה ללאה והדר חלץ לרחל הויה לה חליצה דרחל חליצה פסולה אלא צרה דלאה תיפטר מאי לא נפטרו צרות נמי דקאמר אצרה דרחל והא צרות קאמר צרות דעלמא אי הכי חלץ לצרות נפטרו אחיות ואצרת רחל מי מיפטר רחל <sup>ה</sup> תנן <sup>ו</sup> אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו שמואל נמי התחיל ולא התחיל קאמר התחיל באחיות לא יגמור בצרות דתנן אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו התחיל בצרות יגמור אף באחיות דתנן <sup>ז</sup> מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו רב אשי אמר לעולם כדקאמרת י'ומשום דלא אלימא זיקה לשויי לצרה כערוה תניא כוותיה דרב אשי חלץ לאחיות לא נפטרו צרות הא לצרות נפטרו אחיות מאי טעמא לאו משום דקסבר יש זיקה ולא אלימא זיקה לשוייה לצרה כערוה א"ר אבא בר ממל הא מני ב"ש היא דתנן <sup>ח</sup> בית שמאי מתירין הצרות לאחין אי הכי יבומי נמי תתייבס כרבי יוחנן בן גורי דאמר <sup>ט</sup> בואו ונתקן להם לצרות שיהיו חולצות ולא מתייבבות והאמר מר <sup>י</sup> לא הספיקו לגמור את הרבר עד שנטרפה השעה אמר רב נחמן בר יצחק אחריו חזור ותקנו: איבעיא להו בעלת

## כו.

**מאי** אחד חולץ לכולן דקאמר **אאמצעית.** תימיה דלקמן מסקינן דשמואל התחיל ולא התחיל קאמר והתחיל באחיות לא יגמור זרות ולא מיפטר רחל בחליצת זרמה וכ"ש היכא דשניהן שוין דבעינן חליצה מתרווייהו דלהאי שניא לא מפלגינן בין מיפטר נפשה למיפטר זרה ואר"י דההוא דמפרש לקמן דשמואל התחיל ולא התחיל קאמר סבר כשיניא דבסמון דמפלגינן בין מיפטר נפשה למיפטר זרה ושיניא דהכא דאחד חולץ לכולן אאמצעית סבר כרב אשי דאמר לקמן לא אלימא זיקה לשויי זרה כערוה וחליצת זרות הויה חליצה כשרה ולהכי חלץ לאחיות לא נפטרו זרות אבל הכא דשמהין שוין אחד חולץ לכולן: **א"ר** צרה דלאה תיפטר. דהא חליצה כשרה היא פי' כיוונת' דאי בעי מייבס לה וא"א לומר כן דאסירא ליה משום ציטול מלות יצמין ומ"מ לא חשיב כהכי חליצה פסולה כדפרישית לעיל:

**א"ה חלץ צצירות נפטרו אחיות ואצרת דרחל מי מיפטר.**

פירוש כיון דאוקמה חלץ לאחיות לא נפטרו זרות דוקא מרחל ומשום שחלץ ללאה בענין זה נמי שחלץ ללאה חלץ לזרות נמי לא נפטרו אחיות: **שמואל** התחיל ו**א** התחיל קאמר. השתא לפי המסקנא לית ליה להא דשמואל לדברי האומר אין זיקה קאמר לפני האמת למ"ד אין זיקה חלץ לאחיות ולבעלת גט נפטרו זרות <sup>א</sup> אחיות אלא שמואל אליבא דנפשיה דלית ליה זיקה קאמר והא דלא קאמר אלא לפי שלא הוזכר שם אמורא תחלה ומיירי כשחלץ ללאה קודם נפילת רחל וזרמה ולהכי התחיל בזרת לאה יגמור אף ברחל דכשנפלה רחל כבר נפטרה לאה בחליצת זרמה וחליצת רחל חליצה כשרה היא דלא הויה אלא קרובת זרת חלוצתו וקנת דוחק הוה דל"ל לפרש כהדיא דאיירי בנפול זה אחר זה כיון דעד השתא הוה איירי בנפול בזת אחת ועוד אמר ר"י דמצינו לפרש דאיירי אפי' נפול בזת אחת כדס"ד עד השתא ואפ"ה התחיל בזרת לאה יגמור ברחל ואע"י דחליצת הזרה הויה חליצה פסולה דהויה לה זרת אחות אשה צויקה ולא מיפטר רחל לאה בחליצתה מ"מ חשיב חליצת רחל חליצה כשרה ואפי' אי חלץ ללאה ברישא קודם רחל כיון דלא נשתייר בלאה אלא זיקה מועטת שכבר חלץ לזרמה חליצה חשובה טפי ולהכי לא חשיב רחל אחות חלוצתו כעין שפירש ה"ר אברהם

לעיל ואע"ג דקודם שחלץ לזרת לאה כבר נאסרה רחל ושמואל סבר כהחולץ (לקמן ד' מ:) כיון שנאסרה עליו שעה אחת נאסרה עולמית מכל מקום הוי חליצת רחל חליצה כשרה כיון דעכשיו אינה אחות וקוקתו ואינה אסורה אלא משום שנאסרה עליו כבר: **תניא** כוותיה דרב אשי. אצרייתא לא שייך למימר דהתחיל ולא התחיל קאמר דא"כ הוה ליה לפרושי הכי כהדיא אבל שמואל דאיירי נמי בבעלת הגט ובעלת מאמר נקט לשון השוה בזוכן: **א"ה** יבומי נמי תתייבס. וא"ת אין ה"נ ומ"מ נקט חליצה לאשמעינן דחליצה פסולה אינה פוטרת כמו שמואל ללישנא דהתחיל ולא התחיל ה"מ למינקט יצום וי"ל דשמואל לא נקט יצום משום דמתני' היא מותר אדם בקרובת כו' אבל ברייתא ה"ל למנקט יצום דעדיפא טפי אי נמי לשמעין תרוייהו:

**אחריו** חורו ותקנו. דחוק לומר כן משום דלא מסתבר ליה למימר דלא אלימא זיקה לשויי לזרה כערוה: **בעלת** זיקה לשויי לזרה כי ערוה ולא גזרו חכמים אלא באחות וזוקה: **הזרה** בעלת

### עין משפט ונר מצוה

ה א מיי' פ"ו מהלכות יצום ה'י ט סמג עשין נא טוש"ע אה"ע סימן קע סעיף ח יח וסימן קעד סעיף א:

ו ב מיי' שם פ"ה ה'י יב סמג שם טוש"ע שם סימן קע סעיף יט ועי' שם בטור ובניי':

ז ג מיי' שם (פ"ה ה'י טו) ופ"ו הלכה כ' טוש"ע שם סי' קסב סעיף ה:

ח ד מיי' שם פ"ה ה'י יב טוש"ע שם סי' קע סעיף יח:

#### תוספות ישנים

לדברי האומר אין זיקה וא"ת אמאי חלץ לבעלת הגט לא נפטרה זרה הא אמרינן לקמן פרק ר"ג (נא). דלמ"ד אין זיקה חלץ לבעלת הגט נפטרה זרה. וי"ל דהך דלקמן מיירי לפי מסקנא דהכא דסבר שמואל יש זיקה ולכן לא נפטרה זרה. עוד פי' הר"מ דאף כי נמי אמרינן הכא דשמואל איירי (אף) לדברי האומר אין זיקה היינו דווקא רישא דמלתא דחלץ לאחיות אבל האי דקאמר חלץ לבעלת הגט לא נפטרה זרה מיירי (דווקא) למ"ד יש זיקה. והאי דנקט מלתא כמתנא. י"ל דרישא אשמעינן חדושא דלע"ג דאין זיקה דמותר חלץ לאחיות לא נפטרו זרות אע"י דשאר חליצה פסולה פטרה למ"ד אין זיקה פסול דאחיות תמיך טפי וספיקא אשמעינן דלמ"ד יש זיקה חלץ לבעלת הגט לא נפטרה זרה אע"י דשאר חליצה פסולה פטרה היינו דווקא למ"ד אין זיקה אבל למ"ד יש זיקה לא פטרה: